Droit constitutionnel approfondi — Contentieux constitutionnel et droits fondamentaux

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-17

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
L'approfondissement du droit constitutionnel par son contentieux, dans le prolongement de DRO-L1-02 et DRO-L1-03 : les modèles comparés de justice constitutionnelle — diffus et concentré, ce dernier théorisé par Kelsen — croisés avec les grilles du moment (a priori, a posteriori) et de la voie (action, exception) ; le contrôle de constitutionnalité au Mali, présenté par les fonctions du juge constitutionnel, les mécanismes de saisine et les étapes relatives de la procédure ; les effets des décisions — autorité, portée dans le temps, modulation, annulation, abrogation, dialogue des juges ; les droits fondamentaux dans les constitutions africaines, lus par la grille des générations de Vasak et par sa critique, avec le débat attribué sur la justiciabilité des droits socio-économiques et l'originalité discutée des devoirs de l'individu ; les régimes d'exception étudiés dans leur seul cadre juridique général — déclaration, contrôles, noyau de droits indérogeables, retour au droit commun ; la révision constitutionnelle, ses voies et ses limites formelles et matérielles débattues, dont la notion de clause d'éternité. Le cours se termine par l'étude méthodique de trois décisions d'exercice, rédigées pour lui, de la juridiction constitutionnelle fictive de la République fictive de Kounda : aucun arrêt réel n'est étudié, aucun texte constitutionnel n'est reproduit, aucune situation politique actuelle n'est commentée.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La justice constitutionnelle : modèles comparés
• Leçon 2 — Le contrôle de constitutionnalité au Mali : organes et procédures (présentation)
• Leçon 3 — Les effets des décisions de constitutionnalité
• Leçon 4 — Les droits fondamentaux dans les constitutions africaines : aperçu
• Leçon 5 — État d'urgence et régimes d'exception : cadre juridique général
• Leçon 6 — La révision constitutionnelle : procédures et limites
• Leçon 7 — Études de décisions et cas pratiques
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

En première année, tu as appris comment la Constitution organise les pouvoirs : qui gouverne, qui vote la loi, qui juge. Ce cours pose la question qui vient ensuite, et qui fait toute la différence entre une constitution proclamée et une constitution vivante : que se passe-t-il quand une loi, un décret ou une pratique contredit la Constitution ? Qui peut le dire, qui peut le faire constater, et avec quels effets ? C'est le contentieux constitutionnel : l'ensemble des mécanismes par lesquels un juge confronte les actes des pouvoirs publics au texte suprême et en tire les conséquences. Sans lui, la suprématie de la Constitution resterait une formule ; avec lui, elle devient une règle que les gouvernants doivent effectivement respecter, et que les justiciables peuvent invoquer.

La méthode reste celle de la filière, renforcée. Les institutions seront présentées par leurs fonctions, jamais par un organigramme daté ; aucun texte constitutionnel ne sera reproduit ni cité par un numéro d'article, car la lettre exacte des textes se lit dans les sources officielles en vigueur. Les modèles étrangers serviront de grilles de lecture comparées, sans être présentés comme la copie d'un système réel ni comme le portrait du Mali. Les grands débats de la matière — faut-il un juge spécialisé ou tous les juges, les droits sociaux sont-ils justiciables, peut-on limiter le pouvoir de réviser — seront exposés des deux côtés et attribués à la doctrine qui les soutient : en droit constitutionnel plus qu'ailleurs, savoir qui dit quoi est une partie du savoir.

Le fil rouge du cours est un pays d'exercice que tu connais déjà depuis DRO-L1-02 : la République fictive de Kounda et sa juridiction constitutionnelle imaginaire. C'est elle qui rendra les trois décisions étudiées à la dernière leçon — des rédactions pédagogiques, étiquetées comme fictives, construites pour apprendre à lire un raisonnement juridictionnel : identifier la saisine, suivre les motifs, isoler le dispositif, mesurer la portée. À la fin du cours, tu sauras comparer les modèles, qualifier une voie de saisine, prévoir les effets d'une censure et discuter un régime d'exception ou une révision dans leur cadre général — puis, devant une situation réelle, ouvrir les textes officiels, seuls détenteurs des règles exactes.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Comparer les modèles diffus et concentré de justice constitutionnelle, et croiser les grilles du moment du contrôle (a priori, a posteriori) et de sa voie (action, exception).
- Présenter le contrôle de constitutionnalité au Mali par les fonctions du juge constitutionnel, les mécanismes généraux de saisine et les étapes relatives de la procédure.
- Analyser les effets d'une décision de constitutionnalité : autorité de chose jugée, portée dans le temps, modulation, distinction de l'annulation et de l'abrogation.
- Lire un catalogue de droits fondamentaux selon la grille des générations, en formuler la critique, et exposer les deux thèses du débat sur la justiciabilité des droits socio-économiques.
- Décrire le cadre juridique général des régimes d'exception : déclaration encadrée, contrôles, noyau de droits indérogeables et retour au droit commun.
- Expliquer les voies générales de la révision constitutionnelle et discuter ses limites formelles et matérielles, dont la notion débattue de clause d'éternité.
- Lire méthodiquement une décision constitutionnelle — saisine, motifs, dispositif — et en dégager le problème, le raisonnement, la solution et la portée, sur des décisions fictives étiquetées.

Leçon 1 — La justice constitutionnelle : modèles comparés

La justice constitutionnelle désigne l'ensemble des mécanismes par lesquels un juge vérifie la conformité des actes des pouvoirs publics — d'abord les lois — à la Constitution. Elle répond à un problème simple à énoncer et difficile à résoudre : la Constitution est la norme suprême, mais les lois sont votées par des majorités politiques qui peuvent se tromper, ou être tentées de dépasser ce que la Constitution autorise. Sans juge pour le dire, la suprématie resterait théorique. Mais confier ce contrôle à un juge soulève aussitôt une objection classique, discutée par toute la doctrine : un organe non élu peut-il écarter la loi votée par les représentants du peuple ? Les systèmes constitutionnels ont inventé deux grandes réponses à ces questions, et ce sont elles que cette leçon compare : le modèle diffus et le modèle concentré.

Dans le modèle diffus, né de la pratique des systèmes de tradition anglo-saxonne, tout juge, saisi d'un litige ordinaire, peut refuser d'appliquer une loi qu'il estime contraire à

la Constitution. Le contrôle naît donc à l'occasion d'un procès concret, entre des parties réelles : le juge ne supprime pas la loi, il l'écarte pour ce litige, et sa décision vaut d'abord entre les parties — effet dit relatif, ou inter partes. La doctrine favorable à ce modèle souligne sa proximité : chaque justiciable peut soulever l'inconstitutionnalité devant son juge, et la Constitution irrigue tout le contentieux. La doctrine critique répond que le contrôle se disperse entre des centaines de juridictions, que les solutions peuvent diverger d'un tribunal à l'autre, et que la loi écartée survit formellement, créant une insécurité durable sur son sort.

Dans le modèle concentré, une juridiction unique et spécialisée détient le monopole du contrôle : les juges ordinaires ne peuvent pas écarter eux-mêmes la loi ; ils renvoient la question, ou le contrôle s'exerce par une saisine directe réservée. Le théoricien classique de ce modèle est Hans Kelsen, juriste du siècle dernier, dont la construction a inspiré les cours constitutionnelles : dans sa pensée, la Constitution couronne une hiérarchie de normes, et un juge spécialisé veille à ce que chaque étage respecte l'étage supérieur ; lorsqu'il annule une loi, il agit un peu comme un « législateur négatif » — il supprime, il ne crée pas. La décision d'annulation vaut alors pour tous — effet dit erga omnes — et la loi disparaît de l'ordonnancement. Deux grilles croisent cette première distinction et s'y combinent librement : le moment du contrôle — avant la promulgation, a priori, ou après l'entrée en vigueur, a posteriori — et sa voie — par action directe contre la loi, ou par exception soulevée dans un procès en cours. Aucun modèle n'est déclaré le meilleur par ce cours : ce sont des architectures, avec leurs forces et leurs risques propres, que les débats doctrinaux continuent de discuter.

L'essentiel
Deux architectures du contrôle : diffus (tout juge écarte la loi dans un litige, effet entre les parties) et concentré (une juridiction spécialisée annule, effet pour tous — modèle théorisé par Kelsen). Deux grilles les croisent : le moment (a priori / a posteriori) et la voie (action / exception).

Exemple — Tableau comparatif des deux modèles (grille de lecture doctrinale)

```
MODÈLES DE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE — grille d'école
Critère | Modèle diffus | Modèle concentré
Qui juge ? | Tout juge saisi | Une juridiction
| d'un litige | spécialisée, unique
À quelle occasion ?| Un procès concret | Saisine directe ou
| entre des parties | renvoi d'un juge
Moment fréquent | A posteriori | A priori et/ou
| | a posteriori
Effet typique | La loi est écartée | La loi est annulée
| pour le litige | pour tous (erga omnes)
Force discutée | Proximité : le | Unité : une seule
| justiciable saisit | réponse, sécurité
| son propre juge | du droit
Risque discuté | Dispersion des | Distance : l'accès
| solutions, loi | au juge dépend des
| jamais abrogée | voies organisées
Lecture : grille doctrinale de comparaison — elle ne décrit
l'organisation complète d'aucun pays réel.
```

À retenir

- Modèle diffus : tout juge peut écarter une loi inconstitutionnelle dans le litige dont il est saisi ; l'effet est d'abord relatif aux parties.
- Modèle concentré : une juridiction spécialisée détient le contrôle et annule avec effet pour tous ; Kelsen en est le théoricien classique.
- Moment (a priori / a posteriori) et voie (action / exception) sont deux grilles indépendantes qui se combinent avec chaque modèle.

Exercice

Deux États fictifs organisent leur contrôle. Dans l'État de Valdora, tout tribunal saisi d'un procès peut refuser d'appliquer une loi contraire à la Constitution, sans pouvoir l'annuler. Dans l'État de Sorbie, seule une Haute Cour constitutionnelle peut déclarer une loi contraire à la Constitution ; les autres juges doivent la lui renvoyer, et ses annulations valent pour tous. Pour chaque État : 1) identifie le modèle ; 2) dis quel effet produit typiquement la décision du juge ; 3) formule une force et un risque du système, en les attribuant à la discussion doctrinale.

✔ Corrigé
1) Valdora relève du modèle diffus : le contrôle est exercé par tout juge, à l'occasion d'un litige concret. Sorbie relève du modèle concentré : une juridiction spécialisée détient le monopole, saisie directement ou par renvoi des juges ordinaires. 2) À Valdora, la décision écarte la loi pour le litige — effet relatif, entre les parties ; la loi n'est pas annulée et reste formellement en vigueur pour les autres procès. En Sorbie, l'annulation fait disparaître la norme pour tous — effet erga omnes — y compris pour des personnes qui n'étaient pas parties au dossier. 3) Force discutée du diffus : la proximité — le justiciable soulève la question devant son propre juge, sans procédure séparée ; risque discuté : la dispersion des solutions entre juridictions et l'insécurité sur le sort d'une loi écartée ici, appliquée là. Force discutée du concentré : l'unité et la netteté — une seule réponse, une loi annulée pour tous ; risque discuté : la distance — l'accès au juge spécialisé dépend entièrement des voies de saisine organisées, et le justiciable seul ne peut pas toujours l'atteindre. Ces appréciations sont des arguments de doctrine, attribués comme tels : le cours ne classe pas les modèles. Raisonnement pédagogique sur des documents d'exercice fictifs — pour les textes réels, consulter la Constitution et les sources officielles en vigueur.

Leçon 2 — Le contrôle de constitutionnalité au Mali : organes et procédures (présentation)

Au Mali, comme tu l'as vu dans le cours sur les institutions de la République (DRO-L1-03), le contrôle de constitutionnalité est confié à une juridiction constitutionnelle spécialisée, la Cour constitutionnelle, gardienne de la Constitution. Sa fonction première est de veiller à ce que les lois et les actes qui lui sont déférés respectent le texte suprême : elle est le juge de la conformité, non un législateur bis — elle dit si la norme tient devant la Constitution, elle ne réécrit pas la politique du pays. À cette fonction de contrôle s'ajoutent, dans les attributions classiques d'un tel juge, des fonctions voisines que les textes organisent : veiller à la régularité des scrutins nationaux et à la sincérité de leurs résultats, et réguler le fonctionnement des institutions lorsque des conflits de compétences ou des blocages les opposent. Cette leçon présente ces fonctions et la procédure par leurs mécanismes généraux : les règles exactes — qui peut saisir, dans quelles formes, avec quels effets précis — se lisent dans la Constitution et les textes qui organisent la Cour, dans leurs versions officielles en vigueur.

La saisine — l'acte qui met le juge en mouvement — obéit à une logique constante dans ce type de système : le juge constitutionnel ne se saisit pas lui-même. Les textes réservent d'abord la saisine directe à certaines autorités publiques, qui peuvent déférer une loi avant sa promulgation ou un acte relevant du contrôle : c'est la voie d'action, pensée pour empêcher qu'une norme douteuse entre en vigueur. À côté d'elle, les systèmes de ce type ouvrent des voies indirectes : à l'occasion d'un procès en cours, la conformité d'une loi applicable au litige peut être contestée et la question transmise au juge constitutionnel selon un mécanisme de renvoi organisé par les textes — c'est la voie d'exception, qui fait remonter le débat du procès concret vers le gardien de la Constitution. Enfin, les justiciables et les acteurs de la vie publique

rencontrent le juge constitutionnel dans ses autres fonctions, par exemple à l'occasion du contentieux des scrutins, où les réclamations suivent des formes propres fixées par les textes. Retiens la structure — saisine réservée, voies directes et indirectes, fonctions de contrôle et de régulation — plutôt que des listes : les listes exactes vivent dans les textes officiels.

Une fois saisi, le juge constitutionnel suit une procédure dont les étapes se décrivent en termes relatifs, sans qu'il soit besoin de la mesurer : réception et enregistrement de la saisine, instruction du dossier — un membre de la juridiction étudie les textes confrontés et les arguments —, échanges éventuels des observations des parties ou des autorités intéressées, délibéré à huis clos, puis décision motivée, rendue publiquement et publiée selon les formes officielles. Trois garanties traversent ces étapes et font la valeur de la décision : la motivation, qui expose le raisonnement et permet de le discuter à la leçon 7 ; la publicité, qui rend la décision connaissable de tous ; et l'autorité qui s'y attache, développée à la leçon suivante — la décision du juge constitutionnel s'impose et n'est pas susceptible d'un recours ordinaire. La procédure est écrite et solennelle parce que l'enjeu l'est : il ne s'agit pas de trancher entre deux particuliers, mais de dire le droit de la Constitution elle-même.

L'essentiel
Au Mali, un juge constitutionnel spécialisé, gardien de la Constitution, contrôle les normes qui lui sont déférées, veille aux scrutins et régule les institutions. Il ne se saisit pas lui-même : saisine directe des autorités (voie d'action), renvoi à l'occasion d'un procès (voie d'exception), puis instruction, délibéré et décision motivée et publiée. Les règles exactes se lisent dans les textes officiels.

Exemple — Requête d'exercice devant la cour constitutionnelle fictive de Kounda (modèle pédagogique, juridiction fictive)

```
REQUÊTE D'EXERCICE — JURIDICTION FICTIVE DE KOUNDA
(Document rédigé pour ce cours ; il ne reproduit aucun
formulaire réel et ne doit pas être utilisé tel quel.)

À la Cour constitutionnelle de la République de Kounda.
Requérants : un groupe de députés de l'Assemblée de
Kounda, agissant dans les formes prévues, disent les
textes d'exercice, pour la saisine de la Cour.
Objet : contrôle, avant promulgation, de la loi fictive
« relative à l'organisation des marchés et des foires »,
adoptée par l'Assemblée et non encore promulguée.
Moyen unique : la loi autorise l'autorité administrative
à interdire toute réunion publique sur simple décision
écrite, sans limite de temps ni contrôle d'un juge.
Les requérants soutiennent qu'une interdiction générale,
illimitée et soustraite à tout contrôle juridictionnel
méconnaît la liberté de réunion telle que la Constitution
de Kounda la protège en tant que liberté fondamentale.
Demande : dire si la loi, en cette disposition, est
conforme à la Constitution de Kounda ; à titre subsidiaire,
préciser l'interprétation qui la rendrait conforme.
Étapes attendues : enregistrement, instruction,
observations des autorités intéressées, délibéré,
décision motivée et publiée.
```

À retenir

- Le juge constitutionnel malien est un juge spécialisé, gardien de la Constitution : contrôle des normes, régularité des scrutins, régulation des institutions — par fonctions.
- Il ne se saisit pas lui-même : saisine directe réservée à des autorités (voie d'action) et renvoi à l'occasion d'un litige (voie d'exception) sont les deux mécanismes généraux.
- La décision est motivée, publique et dotée d'autorité : motivation, publicité et autorité sont les trois garanties qui traversent la procédure.

Exercice

Trois situations fictives se présentent au Mali. 1) Une loi vient d'être votée ; avant sa promulgation, des autorités habilitées doutent de sa conformité et veulent la faire examiner. 2) Dans un procès en cours devant un juge ordinaire, une partie soutient que la loi applicable à son affaire contredit la Constitution. 3) Un candidat à un scrutin national conteste la régularité du scrutin. Pour chaque situation : identifie la fonction du juge constitutionnel concernée et le mécanisme général de saisine correspondant, puis dis où se lisent les règles exactes de forme et de procédure.

✔ Corrigé
1) Fonction de contrôle des normes, voie d'action : la saisine directe, avant promulgation, par les autorités que les textes habilitent — le mécanisme vise à empêcher l'entrée en vigueur d'une norme douteuse, et la décision interviendra selon la procédure de la juridiction saisie. 2) Fonction de contrôle, voie d'exception : la question naît dans un procès concret ; le juge ordinaire ne tranche pas lui-même la conformité — dans la logique concentrée présentée au cours, il transmet la question au juge constitutionnel selon le mécanisme de renvoi organisé par les textes, et le procès attend la réponse pour la loi contestée. 3) Fonction électorale du juge constitutionnel : veiller à la régularité des scrutins nationaux et en proclamer ou en contrôler les résultats ; la réclamation suit les formes propres au contentieux des scrutins. Dans les trois cas, la structure du raisonnement est la même — fonction, mécanisme, étapes — mais les règles exactes de saisine, de formes et d'effets ne se déduisent pas : elles se lisent dans la Constitution et les textes organisant la Cour constitutionnelle, dans leurs versions officielles en vigueur, que le juriste consulte avant toute démarche réelle. Raisonnement pédagogique sur des documents d'exercice fictifs — pour les textes réels, consulter la Constitution et les sources officielles en vigueur.

Leçon 3 — Les effets des décisions de constitutionnalité

Une décision de constitutionnalité n'est pas un avis : elle s'impose. La doctrine parle d'autorité de la chose jugée constitutionnelle : ce que le juge constitutionnel a tranché sur la conformité d'une norme ne se rediscute pas devant un autre juge, et sa décision lie les pouvoirs publics, les juridictions et, selon la portée qu'elle se donne, tous les justiciables. Dans le modèle concentré, la censure d'une loi produit classiquement un effet pour tous — erga omnes — : la norme déclarée contraire disparaît, ou ne peut plus être appliquée, au-delà des seules parties du dossier. Cette autorité se combine avec l'absence de recours ordinaire contre la décision : le juge constitutionnel parle, en principe, en dernier ressort sur la question de constitutionnalité. Symétriquement, une déclaration de conformité a aussi son autorité : elle clôt le débat sur les moyens examinés, sans interdire qu'une question nouvelle soit un jour posée sur des terrains que la décision n'a pas couverts.

Reste à régler le sort de la norme censurée dans le temps, et c'est là que la technique devient fine. Deux verbes doivent d'abord être distingués. Annuler, c'est faire disparaître la norme rétroactivement, comme si elle n'avait jamais existé : logique pure, mais redoutable pour les situations constituées sous son empire — contrats conclus, décisions prises, procès jugés. Abroger, ou faire cesser les effets pour l'avenir, c'est éteindre la norme à compter de la décision ou d'une date que le juge fixe : les situations passées sont épargnées. Entre ces deux pôles, le juge constitutionnel peut moduler les effets de sa décision dans le temps : la différer, pour laisser au législateur le temps d'adopter une norme de remplacement et éviter un vide juridique ; en limiter la portée à certains effets ; ou accompagner la censure d'une réserve d'interprétation, qui sauve la norme en imposant la seule lecture d'elle qui soit conforme — la loi survit, mais lue comme le juge l'a dit. La doctrine discute ces techniques des deux côtés :

souplesse nécessaire pour ne pas désorganiser l'État, répondent les uns ; pouvoir excessif d'un juge qui écrit à moitié la loi, objectent les autres.

Dernière pièce du système : le dialogue des juges. Le juge constitutionnel n'est pas seul à rencontrer la Constitution. Les juges ordinaires l'appliquent chaque jour, mais, dans le modèle concentré, sans pouvoir écarter eux-mêmes la loi : ils interprètent la loi, autant que possible, en harmonie avec la Constitution et avec l'interprétation qu'en a donnée le juge constitutionnel, et ils transmettent les vraies questions de conformité par le mécanisme de renvoi. Le juge constitutionnel, de son côté, tient compte des réalités du contentieux ordinaire que ces renvois lui révèlent. Ce va-et-vient est appelé dialogue des juges par la doctrine : dialogue sans hiérarchie de mépris — chacun est souverain dans sa fonction — mais avec une règle de circulation claire : la question de la conformité de la loi remonte, la décision du juge constitutionnel redescend et s'impose. Comprendre les effets, c'est donc comprendre trois choses à la fois : qui est lié, à partir de quand, et comment les autres juges reçoivent la décision.

L'essentiel
La décision de constitutionnalité a autorité de chose jugée et s'impose, sans recours ordinaire. La censure fait disparaître la norme pour tous (modèle concentré), mais le juge peut en moduler les effets dans le temps — la différer, la limiter, l'assortir d'une réserve d'interprétation. Annuler (rétroactif) ne se confond pas avec abroger (pour l'avenir).

Exemple — Analyse d'effets : trois décisions fictives de Kounda classées (documents d'exercice)

```
TROIS DÉCISIONS FICTIVES DE KOUNDA — LIRE LES EFFETS
(Documents d'exercice ; juridiction fictive.)

Décision fictive K-A : une disposition de loi est
jugée contraire à la Constitution, avec effet
immédiat. → La norme disparaît pour tous dès la
décision ; aucun juge ne peut plus l'appliquer,
même aux affaires en cours où elle était invoquée.

Décision fictive K-B : une disposition organisant
un service public essentiel est jugée contraire,
mais l'effet de la censure est différé à la date
que la décision fixe. → Le législateur dispose
d'un temps pour voter un texte de remplacement ;
passé ce point, la norme censurée cesse de produire
effet : pas de vide juridique entre-temps.

Décision fictive K-C : une disposition ambiguë est
déclarée conforme « sous la réserve » d'une
interprétation précisée par la Cour. → La loi
survit, mais tous les juges doivent la lire dans
le seul sens retenu ; l'autre lecture devient
inconstitutionnelle en pratique.

Question de méthode : pour chaque décision, demande
qui est lié, à partir de quand, et ce qui survit.
```

À retenir

• Autorité de la chose jugée constitutionnelle : la décision s'impose aux pouvoirs publics et aux juridictions, sans recours ordinaire.

• Annuler efface rétroactivement ; abroger éteint pour l'avenir ; le juge peut différer ou limiter les effets pour éviter un vide juridique.

• La réserve d'interprétation sauve la norme en imposant sa seule lecture conforme ; le dialogue des juges organise la circulation entre juge ordinaire et juge constitutionnel.

Exercice

La cour fictive de Kounda déclare contraire à la Constitution une disposition de loi qui organise un registre public indispensable aux commerçants, mais elle diffère l'effet de sa censure et invite le législateur à voter un texte de remplacement. 1) Pourquoi le juge choisit-il, selon toi, de différer plutôt que d'annuler immédiatement ? 2) Pendant le temps du différé, quel est le sort de la disposition censurée ? 3) Que se passe-t-il si le législateur ne vote rien avant le point fixé ?

✔ Corrigé

1) Parce qu'une annulation immédiate créerait un vide juridique : le registre, quoique organisé par une disposition inconstitutionnelle, rend un service dont les usagers ont besoin chaque jour. La modulation dans le temps concilie deux exigences : la suprématie de la Constitution, qui commande la disparition de la norme, et la continuité de la vie juridique, qui interdit de la faire disparaître brutalement sans remplacement. C'est la justification classique du différé, discutée par la doctrine : souplesse protectrice pour les uns, indulgence envers le législateur fautif pour les autres. 2) Pendant le différé, la disposition continue provisoirement de produire ses effets, mais sous une épée suspendue : son sort est connu, sa fin est datée par la décision, et chacun — administration, justiciables, législateur — doit organiser la transition. 3) Si le législateur ne vote rien, la censure produit son plein effet au point fixé : la disposition cesse de s'appliquer, et le vide que le différé voulait éviter se produit — mais il est alors imputable à l'inaction du législateur, averti à temps, non au juge qui avait ménagé la transition. L'hypothèse est celle de l'exercice : les formes exactes de la modulation relèvent des textes et de la pratique de chaque juridiction réelle. Raisonnement pédagogique sur des documents d'exercice fictifs — pour les textes réels, consulter la Constitution et les sources officielles en vigueur.

Leçon 4 — Les droits fondamentaux dans les constitutions africaines : aperçu

Les droits fondamentaux sont les droits que la Constitution elle-même garantit à la personne — libertés de s'exprimer, de se réunir, d'aller et venir, droit à un procès équitable, protection de la dignité, de la vie privée, de la propriété — et dont la violation peut être invoquée, en dernier ressort, devant le juge constitutionnel. Dans les constitutions africaines, ces droits occupent une place visible dès le préambule et dans des titres entiers du texte, et ils se prolongent par les engagements régionaux

des États, au premier rang desquels la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, déjà rencontrée en DRO-L1-14 : elle énonce des droits en notions — ce cours ne reproduit aucun de ces textes — et elle s'en distingue par des originalités que la doctrine souligne, notamment la place faite aux droits des peuples et aux devoirs de l'individu. Le point de méthode de DRO-L1-14 reste la règle ici : on présente les droits comme des catégories et des mécanismes de protection, et l'on renvoie aux sources officielles pour leur lettre exacte.

Pour classer ces droits, la doctrine utilise souvent la grille des générations, proposée par le juriste Karel Vasak et déjà croisée en L1 : une première génération de droits civils et politiques, qui protègent la personne contre l'arbitraire — libertés et garanties du procès ; une deuxième génération de droits économiques, sociaux et culturels, qui demandent à l'État des prestations — éducation, santé, travail — ; une troisième génération de droits dits de solidarité — développement, paix, environnement — portés par des collectivités autant que par des individus. La grille est un outil de lecture commode, mais ce cours la présente avec sa critique, elle aussi classique : l'image des générations suggère une succession, comme si chaque époque remplaçait la précédente, alors que les droits sont indivisibles et interdépendants — la liberté d'expression ne nourrit pas, le droit à l'éducation sans liberté reste bancal. Plusieurs auteurs préfèrent donc parler de familles de droits, complémentaires, plutôt que d'étages historiques.

Deux débats achèvent l'aperçu, présentés sans être tranchés. Le premier porte sur la justiciabilité des droits socio-économiques : un juge peut-il condamner l'État qui ne construit ni école ni hôpital ? Une partie de la doctrine répond oui, au moins pour un noyau minimum de chaque droit et contre les reculs injustifiés, faute de quoi ces droits ne seraient que des promesses. Une autre partie répond que ces droits commandent des choix budgétaires et politiques qui appartiennent au législateur et au gouvernement, le juge ne pouvant que sanctionner les discriminations ou les dénis manifestes — le débat se poursuit, et les systèmes réels combinent souvent des réponses intermédiaires. Le second débat porte sur les devoirs de l'individu, originalité africaine discutée : inscrire dans les textes, à côté des droits, des devoirs envers la famille, la société et l'État peut exprimer une solidarité précieuse, dit une doctrine ; faire dépendre les droits de l'accomplissement de devoirs risquerait de les conditionner, répond une autre. Retenir les arguments, attribués, vaut mieux qu'un verdict.

L'essentiel
Les constitutions africaines garantissent des droits fondamentaux énoncés en notions et prolongés par les textes régionaux. La grille des générations (Vasak) classe droits civils et politiques, droits socio-économiques, droits de solidarité — avec sa critique : les droits sont indivisibles. Deux débats attribués et non tranchés : la justiciabilité des droits sociaux et la place des devoirs de l'individu.

Exemple — Grille de lecture d'un catalogue fictif de droits (Constitution fictive de Kounda, énoncés en notions)

```
CATALOGUE FICTIF DE KOUNDA — LIRE PAR FAMILLES
(Énoncés en notions rédigés pour l'exercice ; aucun
texte réel n'est reproduit.)

Droit ou liberté (notion) | Famille de lecture
Liberté d'expression | Civils et politiques
Liberté de réunion | Civils et politiques
Garanties d'un procès juste | Civils et politiques
Droit à l'instruction | Économiques, sociaux
Droit à la protection santé | Économiques, sociaux
Droit au travail | Économiques, sociaux
Droit à un environnement sain | Solidarité
Droit au développement | Solidarité
Devoir de solidarité envers | Devoirs de l'individu
la famille et la collectivité| (originalité discutée)

Lecture critique : la grille range, elle ne hiérarchise
pas. Demande toujours : qui doit quoi (s'abstenir ou
agir) ? quel juge peut être saisi ? et quel débat de
doctrine le droit fait-il naître ?
```

À retenir

- Droits fondamentaux : des droits garantis au niveau constitutionnel, énoncés ici en notions, dont la lettre se lit dans les textes officiels et les instruments régionaux.
- Grille de Vasak : trois générations de droits — outil de classement utile, critiqué au nom de l'indivisibilité et de l'interdépendance des droits.
- Débats ouverts et attribués : justiciabilité des droits socio-économiques (noyau minimum contre choix budgétaires) et devoirs de l'individu (solidarité contre risque de conditionnement).

Exercice

Un habitant fictif de Kounda saisit le juge en soutenant que l'absence totale d'école dans son village viole son droit à l'instruction, énoncé dans le catalogue fictif de la leçon. 1) Dans quelle famille de la grille des générations ce droit se range-t-il ? 2) Construis l'argument de la justiciabilité en faveur du requérant. 3) Construis l'argument contraire, fondé sur la séparation des pouvoirs et les choix budgétaires. 4) Formule la position intermédiaire qu'un juge pourrait adopter sans trancher le débat de principe.

✔ Corrigé
1) Le droit à l'instruction appartient à la deuxième famille de la grille : les droits économiques, sociaux et culturels, qui demandent à l'État des prestations positives — construire, recruter, organiser — et non sa seule abstention. 2) Argument de la justiciabilité : un droit constitutionnel sans juge est un droit en trompe-l'œil ; le requérant ne demande pas au juge de voter le budget, mais de constater le déni complet d'un noyau minimum du droit — ici, l'absence totale d'école — et d'enjoindre à l'État de mettre fin à une carence manifeste, ce que plusieurs doctrines admettent sans transformer le juge en gouvernement. 3) Argument contraire : l'école suppose des bâtiments, des maîtres, des crédits — des choix entre des besoins concurrents qui relèvent du législateur et du gouvernement, responsables devant les citoyens ; un juge qui ordonnerait des dépenses précises déciderait à la place des organes élus et engagerait des finances qu'il ne maîtrise pas. 4) Position intermédiaire : le juge contrôle les discriminations (un village traité sans raison moins bien que les autres), les reculs injustifiés et les carences totales, tout en laissant aux pouvoirs publics le choix des moyens et du rythme pour satisfaire le droit ; il sanctionne le déni, il ne rédige pas le plan d'équipement. Les deux thèses et cette voie moyenne sont des positions de doctrine et de pratique comparée, attribuées comme telles : l'exercice ne préjuge pas de la réponse d'une juridiction réelle. Raisonnement pédagogique sur des documents d'exercice fictifs — pour les textes réels, consulter la Constitution et les sources officielles en vigueur.

Leçon 5 — État d'urgence et régimes d'exception : cadre juridique général

Cette leçon étudie les régimes d'exception dans leur seul cadre juridique général : aucune situation réelle, passée récente ou présente, au Mali ou ailleurs, n'y est évoquée ni commentée. La notion part d'un paradoxe que la doctrine formule depuis longtemps : le droit organise à l'avance sa propre mise entre parenthèses. Face à une crise grave — catastrophe majeure, troubles graves, menace exceptionnelle contre les institutions, catégories classiques des textes — les moyens ordinaires peuvent se révéler insuffisants ; les constitutions et les lois prévoient alors des régimes qui renforcent temporairement les pouvoirs publics et restreignent certaines libertés, pour rétablir les conditions du droit commun. La tradition distingue plusieurs figures, par leur organe et leur intensité : l'état d'urgence, déclaré par l'exécutif dans des conditions de texte ; l'état de siège, qui transfère davantage de pouvoirs, notamment de police, vers l'autorité militaire ; et les pouvoirs exceptionnels, clauses constitutionnelles qui concentrent provisoirement l'action entre les mains du chef de l'État. Ces figures sont des catégories juridiques à comparer, non des événements à raconter.

Le cadre général tient en quatre mécanismes, qui font la différence entre un régime d'exception et l'arbitraire. D'abord, la déclaration est encadrée : une autorité désignée constate une situation prévue par les textes — la crise n'autorise pas n'importe quoi, elle déclenche une procédure. Ensuite, les autres pouvoirs sont associés : le Parlement est informé, peut être réuni, et contrôle la prolongation au-delà de la première période que les textes fixent — ce cours ne mesure aucune de ces durées, qui se lisent dans

les textes en vigueur. Le juge, y compris le juge constitutionnel selon les systèmes, garde un rôle : contrôler que les conditions de déclenchement demeurent réunies et que chaque mesure reste reliée à la crise. Enfin, les mesures sont bornées par la proportionnalité : elles doivent être nécessaires à la fin poursuivie — rétablir l'ordre et le fonctionnement des institutions —, adaptées à la gravité, limitées dans l'espace et dans le temps, et elles cessent avec la crise qui les justifie. Un régime d'exception bien conçu est donc un droit de la crise, pas une sortie du droit.

La limite la plus importante est intérieure : même en crise, un noyau de droits demeure protégé — c'est la notion de droits indérogeables. Elle exprime l'idée qu'il existe des garanties qu'aucune circonstance ne permet de suspendre : la protection de la vie et de la dignité, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains, l'interdiction d'être puni sans loi ou deux fois pour les mêmes faits, énoncées ici en notions. Les autres droits peuvent être restreints, jamais supprimés dans leur substance, et toujours sous le contrôle des mécanismes précédents. Le cadre se referme par la sortie : le régime prend fin, les mesures exceptionnelles s'éteignent, le droit commun reprend son empire, et un contrôle a posteriori — parlementaire, juridictionnel, doctrinal — examine si l'exception est restée dans son cadre. La doctrine discute l'efficacité de ces gardes-fous : ils supposent des institutions qui acceptent de jouer leur rôle en pleine crise, ce qui est précisément l'épreuve que le cadre juridique cherche à rendre possible.

L'essentiel
Cadre général seulement : les régimes d'exception (urgence, siège, pouvoirs exceptionnels) sont des catégories juridiques qui renforcent temporairement les pouvoirs publics sous conditions — déclaration encadrée, Parlement associé, contrôle du juge, proportionnalité des mesures. Un noyau de droits indérogeables demeure protégé en toute circonstance, et le régime s'achève par un retour au droit commun, contrôlé a posteriori.

Exemple — Dossier fictif : un régime d'exception testé au cadre général (État fictif de Zambara)

```
DOSSIER D'EXERCICE — ÉTAT FICTIF DE ZAMBARA
(Aucune situation réelle n'est visée.)

Fait déclencheur (fictif) : des inondations majeures
détruisent routes et réseaux d'une région entière.
Autorité : le chef de l'État déclare l'état d'urgence
pour la seule région touchée, en visant le texte
d'exercice qui prévoit ce cas de catastrophe.
Contrôles prévus : le Parlement est informé et se
réunit ; toute prolongation exige son autorisation ;
le juge peut être saisi des mesures contestées.
Mesures prises : réquisition de véhicules pour les
secours ; restriction de circulation dans les zones
sinistrées ; suspension des réunions publiques dans
la zone, présentée comme temporaire.
Test au cadre : déclenchement relié à la crise — oui ;
limitation d'espace — oui ; proportionnalité — à
vérifier mesure par mesure ; noyau indérogeable —
une mesure du dossier écarte tout recours du juge
pour les personnes déplacées : elle franchit le cadre,
le noyau protège l'accès minimal à un juge.
Sortie : fin du régime au retour du droit commun,
bilan devant le Parlement (contrôle a posteriori).
```

À retenir

• Régime d'exception : un renforcement temporaire et encadré des pouvoirs publics, prévu par les textes pour les crises graves — un droit de la crise, pas une sortie du droit.

• Quatre mécanismes du cadre : déclaration encadrée par une autorité désignée, Parlement informé et associé à la prolongation, contrôle du juge, mesures proportionnées et limitées.

• Droits indérogeables : un noyau de garanties — vie, dignité, interdiction de la torture — qu'aucune crise ne permet de suspendre ; la sortie du régime ramène au droit commun, sous contrôle a posteriori.

Exercice

Dans l'État fictif de Zambara, sous un état d'urgence régulièrement déclaré après une catastrophe, trois mesures sont prises : 1) la circulation est interdite la nuit dans la seule zone sinistrée, pour permettre les secours ; 2) toutes les publications de presse sont soumises à une autorisation préalable dans tout le pays, sans lien démontré avec la zone de la catastrophe ; 3) les personnes interpellées dans la zone ne peuvent saisir aucun juge pendant toute la durée du régime. Teste chaque mesure au cadre général de la leçon : autorité et déclenchement, limitation, proportionnalité, noyau indérogeable. Conclus pour chacune.

✔ Corrigé
Mesure 1 — dans le cadre. Elle est reliée à la crise (permettre les secours), limitée dans l'espace (la seule zone sinistrée) et dans son objet, et elle restreint une liberté de circulation sans la supprimer ; sous réserve du contrôle du juge et de sa durée bornée par le régime, elle satisfait aux mécanismes du cadre : déclaration, limitation, proportionnalité. Mesure 2 — hors cadre par défaut de limitation et de proportionnalité. L'extension à tout le pays, sans lien démontré avec la catastrophe localisée, rompt l'exigence d'adaptation des mesures à la crise qui les justifie ; une restriction générale de la presse, liberté au cœur du débat public, exigerait au minimum une justification reliée à la situation — que l'énoncé dit absente. Le contrôle, parlementaire ou juridictionnel, aurait ici matière à censurer la mesure tout en laissant le régime subsister. Mesure 3 — hors cadre par atteinte au noyau indérogeable. Écarter tout juge pour des personnes privées de liberté touche aux garanties que la notion de droits indérogeables protège en toute circonstance : la sûreté des personnes et l'accès minimal à un juge ne se suspendent pas, même en crise ; la mesure excède donc ce qu'un régime d'exception peut légalement organiser, indépendamment de sa commodité pratique. Synthèse : le cadre ne juge pas l'opportunité politique des mesures, il vérifie leurs attaches juridiques — lien à la crise, limites, proportion, noyau — et c'est cette vérification qui distingue l'exception de l'arbitraire. Raisonnement pédagogique sur des documents d'exercice fictifs — pour les textes réels, consulter la Constitution et les sources officielles en vigueur.

Leçon 6 — La révision constitutionnelle : procédures et limites

Réviser une constitution, ce n'est pas la refaire : c'est la modifier selon les formes qu'elle prévoit elle-même. La doctrine classique, depuis Sieyès, distingue deux pouvoirs constituants. Le pouvoir constituant originaire fonde un ordre nouveau — il écrit la première constitution ou en substitue une autre après une rupture ; il n'est lié par aucune forme antérieure. Le pouvoir constituant dérivé, au contraire, est institué par la constitution existante : c'est elle qui désigne les organes de la révision, la procédure à suivre et parfois les limites à respecter. Toute la leçon tient dans cette différence : l'organe de révision n'est pas un souverain libre, c'est un pouvoir constitué chargé d'une fonction — amender le texte sans sortir du cadre que le texte lui trace. Confondre les deux pouvoirs, c'est confondre la révision avec la révolution ; les distinguer, c'est comprendre pourquoi une révision peut être, elle-même, jugée irrégulière.

Les procédures de révision suivent une logique constante, décrite ici en mécanismes généraux : une initiative, ouverte selon les systèmes au chef de l'État, au gouvernement et/ou aux parlementaires ; un examen et une adoption par l'assemblée — ou par une assemblée spécialement convoquée — à une majorité renforcée, plus exigeante que celle des lois ordinaires, sans que ce cours en donne la mesure, fixée par chaque texte ; enfin, dans certains systèmes, un passage par le référendum, voie alternative ou voie obligatoire selon la nature des dispositions touchées, avant la promulgation de la révision. Cette lourdeur n'est pas un défaut : elle traduit la rigidité constitutionnelle étudiée en première année — une constitution se change moins

facilement qu'une loi, parce qu'elle est le pacte qui organise tous les autres pouvoirs. Des limites formelles encadrent l'exercice : la procédure elle-même d'abord, que l'organe de révision doit suivre à la lettre, et parfois des interdictions temporelles — plusieurs constitutions, en doctrine comparée, excluent de réviser pendant un régime d'exception ou lorsque l'intégrité du territoire est atteinte, pour empêcher qu'on ne profite d'une crise pour refondre le pacte.

Les limites matérielles soulèvent le débat le plus célèbre de la matière. Certaines constitutions déclarent des matières insusceptibles de révision : la forme de l'État, le noyau des droits, l'interdiction d'un parti unique ou le principe démocratique, selon les textes — ce sont les clauses d'éternité, censées soustraire l'identité du pacte au pouvoir de révision. Une partie de la doctrine y voit une protection légitime : le pouvoir dérivé, créature de la constitution, ne peut pas détruire ce qui le fonde ; réviser ne saurait vouloir dire abolir. Une autre partie objecte qu'aucune génération ne peut lier définitivement les suivantes : à trop verrouiller, on pousse les changements nécessaires hors du droit, vers la rupture, et l'on transforme une clause de protection en clause de blocage. Le rôle du juge dans ce débat est lui-même discuté : dans certains systèmes, le juge constitutionnel contrôle la régularité formelle de la révision ; dans d'autres, des doctrines lui reconnaissent un contrôle des limites matérielles, ce que d'autres contestent au nom de la souveraineté de l'organe de révision. Le cours présente ces positions attribuées, sans en adopter aucune : à l'étudiant de savoir les exposer, puis de lire les textes réels pour savoir comment chaque système a tranché.

L'essentiel
La révision est l'œuvre du pouvoir constituant dérivé, institué et limité par la Constitution, à distinguer du pouvoir constituant originaire qui fonde. Sa procédure est lourde : initiative, adoption à majorité renforcée, parfois référendum. Limites formelles (procédure, périodes interdites) et limites matérielles débattues (clauses d'éternité) encadrent l'exercice — des deux côtés du débat doctrinal.

Exemple — Dossier fictif de révision à Kounda : une clause d'éternité confrontée à un projet (documents d'exercice)

```
DOSSIER D'EXERCICE — RÉPUBLIQUE FICTIVE DE KOUNDA
(Aucun texte réel n'est reproduit ni visé.)

Clause fictive de la Constitution de Kounda (notion) :
« Ne peuvent être révisés : la forme républicaine de
l'État de Kounda et le noyau des droits fondamentaux
garantis aux personnes. »

Projet fictif de révision : supprimer le contrôle des
lois par la Cour constitutionnelle de Kounda.

Arguments POUR la recevabilité du projet :
- Le contrôle des lois n'est nommé ni dans la forme
républicaine ni dans le noyau des droits : la clause
ne le protège pas expressément.
- Le peuple et ses représentants doivent pouvoir faire
évoluer les institutions ; verrouiller au-delà du
texte de la clause figerait la Constitution.

Arguments CONTRE :
- Sans juge des lois, le noyau des droits perd sa
garantie effective : toucher au contrôle, c'est
atteindre indirectement ce que la clause protège.
- Le pouvoir de révision est dérivé : il ne peut pas
démanteler l'architecture qui le rend possible.

Question de méthode : sépare l'argument de texte
(ce que la clause dit) de l'argument de système
(ce que l'ensemble suppose) — le débat vit de ce
croisement, il ne se tranche pas par slogan.
```

À retenir

- Pouvoir constituant originaire : il fonde ; pouvoir constituant dérivé : il révise, dans les formes et les limites que la Constitution institue.
- Procédure type de la révision : initiative, adoption à majorité renforcée, référendum selon les systèmes — une lourdeur voulue, signe de la rigidité constitutionnelle.
- Clauses d'éternité : matières soustraites à la révision ; débat attribué et ouvert entre protection de l'identité du pacte et refus de lier définitivement les générations futures.

Exercice

Trois projets fictifs sont présentés dans l'État fictif de Kounda, dont la constitution d'exercice contient la clause présentée dans l'exemple de la leçon. 1) Un projet veut modifier la durée des mandats électifs selon la procédure complète de révision. 2) Un projet veut abolir la forme républicaine de l'État. 3) Un projet veut supprimer la garantie d'un recours devant un juge pour toute personne privée de liberté. Pour chaque projet : dis s'il heurte une limite formelle, une limite matérielle, ou aucune des deux, et justifie en distinguant l'argument de texte et l'argument de système.

✔ Corrigé
1) Aucune limite heurtée, sous réserve de la procédure : la durée des mandats n'est visée ni par la forme républicaine ni par le noyau des droits de la clause d'exercice ; le projet relève de la révision ordinaire — initiative régulière, adoption à la majorité renforcée prévue, promulgation. C'est le cas simple qui sert de témoin : toute matière n'est pas protégée, et la révision n'est pas suspecte par nature. 2) Limite matérielle frontale : la clause soustrait expressément la forme républicaine à la révision ; l'argument de texte suffit — le pouvoir dérivé se heurterait à l'interdiction que son propre titre lui oppose. L'argument de système le confirme : le pouvoir constituant dérivé ne peut pas détruire la forme de l'État qui organise sa propre compétence de réviser. 3) Le cas débattu, et le plus intéressant. Argument de texte : la clause protège « le noyau des droits fondamentaux » sans énumérer le recours au juge ; le projet ne nomme donc pas une matière interdite en toutes lettres. Argument de système : la garantie d'un juge pour la personne privée de liberté appartient classiquement au noyau des droits — elle protège la sûreté, voisine des garanties indérogeables vues à la leçon 5 — et la supprimer viderait le noyau de sa protection effective. Le dossier reproduit, en miniature, le grand débat des clauses d'éternité : lecture stricte de la clause contre lecture par l'identité du pacte. La réponse d'une juridiction réelle dépendrait de ses textes et de sa doctrine ; l'exercice entraîne à construire les deux lectures sans les confondre. Raisonnement pédagogique sur des documents d'exercice fictifs — pour les textes réels, consulter la Constitution et les sources officielles en vigueur.

Leçon 7 — Études de décisions et cas pratiques

Lire une décision constitutionnelle est un savoir-faire, qui prolonge la méthodologie juridique de première année (DRO-L1-08). Une décision se lit en trois temps. Les visas d'abord : ils disent qui a saisi le juge, sur quel fondement et à propos de quel texte — la saisine dessine le périmètre du litige, car le juge constitutionnel ne connaît que ce qui lui est déféré. Les motifs ensuite : le raisonnement confronte le texte déféré aux exigences constitutionnelles, en dégage le sens, écarte les lectures non conformes et retient, lorsqu'elle est possible, l'interprétation qui sauve la norme ; chaque motif tient le suivant, et c'est là que la décision se gagne ou se perd pour le lecteur. Le dispositif enfin : la partie qui décide — conformité, conformité sous réserve, non-conformité totale ou partielle — et qui concentre les effets étudiés à la leçon 3. La fiche d'analyse d'une décision tient en quatre questions : quel était le problème, par quel raisonnement le juge l'a-t-il résolu, quelle est la solution, et quelle portée faut-il lui reconnaître au-delà du cas ?

Les trois décisions d'exercice reproduites dans l'exemple de cette leçon ont été rédigées pour ce cours par la juridiction fictive de Kounda ; elles appliquent, chacune, une grande figure du cours. La première est un contrôle a priori, par voie d'action : des députés défèrent une loi avant promulgation, et la Cour censure une disposition qui permettait d'interdire les réunions publiques sans limite de temps ni contrôle d'un juge, tout en déclarant le reste de la loi conforme — la censure partielle y montre que le juge découpe la norme au lieu de la condamner en bloc. La deuxième naît d'une exception soulevée dans un procès : une disposition qui permettait de fermer un

commerce sans que son exploitant ait été entendu est sauvée par une réserve d'interprétation — elle ne vaut que si la personne a pu présenter ses observations —, illustration du juge qui interprète plutôt qu'il n'annule. La troisième protège un droit fondamental contre un décret de crise : la Cour admet le principe de mesures temporaires et motivées, mais censure l'absence de toute limite de temps, qui transformait l'exception en régime permanent — application directe du cadre de la leçon 5 et du test de proportionnalité.

Le bénéfice de ces exercices est double. D'une part, ils rendent concrètes les notions du cours : saisine, effet pour tous, réserve, modulation et noyau indérogeable cessent d'être des définitions pour devenir des gestes de juge, que l'on peut reproduire sur n'importe quelle décision réelle. D'autre part, ils rappellent leur propre limite, qui est la règle d'or de la filière : une décision fictive entraîne à la méthode, elle ne dit jamais le droit positif. Devant une juridiction réelle, le juriste lit les textes officiels en vigueur et les décisions effectivement rendues, publiées dans les sources officielles — la recherche documentaire de DRO-L1-25 t'a donné les gestes pour les trouver et les vérifier. Travaille donc les trois décisions ci-dessous comme des gammes : problème, raisonnement, solution, portée — puis referme le cours en sachant que la partition véritable s'écrit dans les sources.

L'essentiel
Lire une décision : les visas donnent la saisine, les motifs portent le raisonnement, le dispositif décide et concentre les effets. La fiche d'analyse tient en quatre questions : problème, raisonnement, solution, portée. Les trois décisions étudiées sont des rédactions d'exercice de la juridiction fictive de Kounda : elles entraînent à la méthode, elles ne disent pas le droit positif.

Exemple — Trois décisions d'exercice de la Cour constitutionnelle fictive de Kounda, avec fiches d'analyse (juridiction fictive)

```
DÉCISIONS D'EXERCICE — JURIDICTION FICTIVE DE KOUNDA
(Rédigées pour ce cours ; aucun arrêt réel.)

— DÉCISION K.1 (contrôle a priori, voie d'action)
Saisine : des députés défèrent, avant promulgation,
la loi fictive sur les marchés et les foires.
Motifs : la liberté de réunion est une liberté
fondamentale ; une interdiction sans limite de temps
et sans contrôle d'un juge la vide de sa garantie.
Décide : la disposition est non conforme ; le reste
de la loi est conforme et peut être promulgué.
Fiche — Problème : jusqu'où encadrer une liberté
par la loi ? Raisonnement : contrôle de la mesure
et de ses garanties. Solution : censure partielle.
Portée : la censure découpe la norme, effet pour tous.

— DÉCISION K.2 (contrôle sur exception)
Saisine : dans un procès, un commerçant conteste la
loi qui a permis de fermer sa boutique sans qu'il
ait été entendu.
Motifs : les droits de la défense protègent toute
personne avant une mesure qui la frappe ; la loi
peut être lue comme exigeant cette audition.
Décide : la disposition est conforme sous la réserve
qu'elle suppose l'audition préalable de l'intéressé.
Fiche — Problème : annuler ou interpréter ?
Raisonnement : lecture conforme préférée à la
censure. Solution : conformité sous réserve.
Portée : tous les juges appliqueront la lecture
retenue ; le procès reprend sur cette base.

— DÉCISION K.3 (protection des droits fondamentaux)
Saisine : une autorité défère un décret fictif qui
restreint la circulation entre les régions de
Kounda « jusqu'à nouvel ordre », sans fin prévue.
Motifs : une restriction de crise doit rester
temporaire, motivée et proportionnée ; l'absence de
toute limite de temps la rend permanente en fait.
Décide : le décret est non conforme en tant qu'il
ne prévoit ni terme ni réexamen périodique.
Fiche — Problème : l'exception peut-elle durer sans
fin ? Raisonnement : cadre de l'exception et
proportionnalité. Solution : censure ciblée sur
l'illimitation. Portée : le pouvoir de crise survit,
borné ; le noyau des libertés demeure gardé.
```

À retenir

• Anatomie d'une décision : visas (la saisine), motifs (le raisonnement), dispositif (la solution et ses effets) — dans cet ordre de lecture.

• Trois gestes du juge constitutionnel illustrés par les exercices : censurer partiellement (K.1), interpréter sous réserve (K.2), borner l'exception par la proportionnalité (K.3).

• La fiche d'analyse tient en quatre questions — problème, raisonnement, solution, portée — et la décision fictive entraîne à la méthode sans jamais dire le droit positif.

Exercice

Voici le résumé d'une quatrième décision d'exercice de la cour fictive de Kounda. « Saisie par une juridiction ordinaire devant laquelle un employeur contestait une amende prévue par une loi fictive sur les marchés, au motif qu'elle s'appliquait à des faits antérieurs à la loi, la Cour rappelle que la garantie de non-rétroactivité des mesures défavorables protège la sécurité juridique ; elle déclare la disposition conforme sous la réserve qu'elle ne s'applique pas aux faits entièrement accomplis avant l'entrée en vigueur de la loi. » Construis la fiche d'analyse complète : 1) le problème ; 2) le raisonnement ; 3) la solution ; 4) la portée, en précisant la voie de saisine et le geste du juge.

✔ Corrigé

1) Problème : une loi nouvelle, qui aggrave la situation des administrés, peut-elle s'appliquer à des faits entièrement accomplis avant son entrée en vigueur ? La question touche la sécurité juridique : les personnes règlent leur conduite sur le droit de leur temps, et une application rétroactive défavorable détruit cette prévisibilité. 2) Raisonnement : la Cour part de la garantie de non-rétroactivité des mesures défavorables, la rattache à la protection constitutionnelle des droits, puis examine si le texte impose nécessairement la rétroactivité ; elle constate qu'une lecture de la disposition la limite aux faits postérieurs, lecture qui préserve à la fois la loi et la garantie. 3) Solution : conformité sous réserve d'interprétation — la disposition ne vaut que pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur ; la voie de saisine est l'exception, la question étant née dans un procès devant une juridiction ordinaire et transmise à la Cour. 4) Portée : le geste est celui de la décision K.2 — interpréter plutôt qu'annuler — ; tous les juges devront désormais appliquer la loi dans la lecture retenue, et le procès qui a donné lieu au renvoi reprendra sur cette base, l'amende contestée ne pouvant pas, sous cette réserve, sanctionner des faits anciens. La fiche est complète lorsqu'elle distingue ce qui a été demandé (la saisine), ce qui a été raisonné (les motifs), ce qui a été décidé (le dispositif) et ce qui s'impose désormais (la portée) : c'est la grille de lecture de toute décision réelle, à appliquer ensuite aux sources officielles. Raisonnement pédagogique sur des documents d'exercice fictifs — pour les textes réels, consulter la Constitution et les sources officielles en vigueur.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Comparer deux systèmes fictifs sur les deux grilles

L'État fictif d'Aldonie confie le contrôle à tous ses juges : saisi d'un procès, chacun peut écarter la loi qu'il juge contraire à la Constitution, et sa décision ne lie que les parties. L'État fictif de Bertanie confie le contrôle à une cour unique : des autorités peuvent la saisir avant la promulgation des lois, et les juges ordinaires doivent lui renvoyer les questions soulevées dans les procès ; ses annulations valent pour tous. 1) Classe chaque système sur la grille des modèles, puis sur les grilles du moment et de la voie. 2) Un même litige éclate dans les deux États : un commerçant conteste une taxe créée par une loi qu'il estime inconstitutionnelle. Décris, dans chaque système, le parcours de sa contestation et l'effet de la décision qu'il peut obtenir. 3) Conclus : quel système protège le plus vite le justiciable, lequel sécurise le plus le droit — et pourquoi ce ne

sont pas forcément les mêmes ?

✔ Corrigé du TD 1
1) Aldonie relève du modèle diffus : le contrôle appartient à tout juge, né d'un procès concret, donc a posteriori et par voie d'exception. Bertanie relève du modèle concentré : une cour unique, saisie a priori par voie d'action par les autorités, et a posteriori par voie d'exception au moyen du renvoi des juges ordinaires ; ses décisions produisent un effet pour tous. Les deux grilles se croisent donc sans se confondre : Bertanie combine les deux moments et les deux voies à l'intérieur du modèle concentré. 2) En Aldonie, le commerçant soulève l'inconstitutionnalité devant le juge de son procès : si le juge le suit, la loi est écartée pour son affaire et la taxe ne lui est pas appliquée ; mais la loi survit, un autre juge peut l'appliquer à son voisin, et la sécurité du droit reste imparfaite. En Bertanie, son juge surseoit et renvoie la question à la cour unique ; si celle-ci annule, la loi disparaît pour tous, y compris pour des commerçants qui n'avaient rien demandé — protection plus lente à venir, mais complète et uniforme. 3) Le diffus protège le plus vite : le justiciable obtient réponse dans son propre procès, sans procédure intermédiaire. Le concentré sécurise le plus le droit : une seule réponse, définitive, qui fait disparaître la norme censurée de l'ordonnancement entier. Ce ne sont pas les mêmes vertus parce qu'elles répondent à deux risques différents — l'éloignement du juge pour le justiciable, la dispersion des solutions pour la collectivité — et chaque architecture choisit le risque qu'elle préfère courir ; la doctrine continue de discuter ce choix, que l'exercice présente sans le trancher. Raisonnement pédagogique sur des documents d'exercice fictifs — pour les textes réels, consulter la Constitution et les sources officielles en vigueur.

TD 2 — Le contrôle au Mali présenté par fonctions : trois dossiers à qualifier

Tu dois expliquer le contrôle de constitutionnalité au Mali à un étudiant étranger, en ne raisonnant que par fonctions et mécanismes, comme le fait ce cours. Trois dossiers arrivent sur ton bureau. Dossier A : une loi vient d'être votée et des doutes sérieux existent sur sa conformité avant sa promulgation. Dossier B : dans un procès en cours, le juge ordinaire rencontre une loi applicable dont la conformité est sérieusement contestée par une partie. Dossier C : les résultats d'un scrutin national sont contestés pour irrégularités. Pour chaque dossier : nomme la fonction du juge constitutionnel mobilisée, le mécanisme général de saisine, ce que la décision produira comme effet, et la source officielle où l'étudiant devra vérifier les règles exactes. Termine par une phrase qui explique pourquoi la présentation par fonctions protège contre les erreurs.

✔ Corrigé du TD 2
Dossier A — Fonction de contrôle des normes, exercée a priori : le mécanisme général est la saisine directe de la juridiction constitutionnelle par les autorités que les textes habilitent, avant promulgation ; l'effet recherché est d'empêcher l'entrée en vigueur d'une norme déclarée non conforme, ou de la voir promulguée si elle est déclarée conforme. Dossier B — Même fonction de contrôle, mais a posteriori et par la voie de l'exception : le juge ordinaire ne tranche pas lui-même la conformité dans la logique concentrée ; il transmet la question au juge constitutionnel par le mécanisme de renvoi organisé par les textes, puis juge son procès à la lumière de la réponse, qui s'impose avec l'autorité étudiée à la leçon 3. Dossier C — Fonction électorale du juge constitutionnel : veiller à la régularité des scrutins nationaux et à la sincérité de leurs résultats ; la réclamation suit les formes propres au contentieux des scrutins, et la décision peut valider, corriger ou annuler selon les cas prévus par les textes. Pour les trois dossiers, les règles exactes — qui saisit, en quelle forme, avec quels effets détaillés — se vérifient dans la Constitution et dans les textes qui organisent la Cour constitutionnelle, consultés dans leurs versions officielles en vigueur. La phrase attendue : raisonner par fonctions donne une carte qui reste vraie quand les textes se réforment dans le détail, alors qu'une liste de règles apprises par cœur devient fausse sans prévenir — la fonction oriente, le texte officiel décide. Raisonnement pédagogique sur des documents d'exercice fictifs — pour les textes réels, consulter la Constitution et les sources officielles en vigueur.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Construire le dossier complet d'une saisine fictive à Kounda

Travaux pratiques — à réaliser par écrit, en trois productions. La République fictive de Kounda vient d'adopter, sans l'avoir encore promulguée, une loi fictive « sur les annonces publiques » dont une disposition soumet toute affiche, même non commerciale, à une autorisation préalable délivrée sans recours possible. Production 1 : rédige la requête d'exercice d'un groupe de députés qui défère la loi à la Cour constitutionnelle fictive de Kounda (en-tête, requérants, objet, moyens, demande), sur le modèle de la leçon 2, en étiquetant le document comme fictif. Production 2 : rédige la note d'effets que tu joindrais au dossier : qui sera lié par la décision, quels effets sont possibles (conformité, conformité sous réserve, non-conformité partielle ou totale), et ce que chaque issue change pour la promulgation. Production 3 : suppose que la Cour rend une décision de non-conformité partielle avec réserve sur une autre disposition ; écris sa fiche d'analyse en quatre questions (problème, raisonnement, solution, portée).

✔ Attendus du TP 1
Attendus — Production 1 : la requête doit identifier les requérants et leur qualité pour saisir, viser la loi déférée et son stade (adoptée, non promulguée : contrôle a priori, voie d'action), formuler au moins un moyen précis — ici, une autorisation préalable sans recours méconnaît la liberté d'expression et la garantie d'un juge, en tant que notions — et conclure par une demande claire, éventuellement subsidiaire (l'interprétation conforme). Le document porte la mention de son caractère fictif et ne reproduit aucun formulaire réel. Production 2 : la note doit rappeler que la décision s'imposera aux pouvoirs publics et aux juridictions, avec effet pour tous ; décliner les issues — conformité : la loi peut être promulguée ; conformité sous réserve : elle est promulguée mais ne pourra être appliquée que dans la lecture retenue ; non-conformité de la disposition contestée : celle-ci ne peut pas entrer en vigueur, le reste de la loi pouvant être promulgué si la disposition est séparable ; non-conformité totale, si le vice contamine l'ensemble. La note distingue promulgation et application, et signale que les effets dans le temps relèvent de la décision elle-même. Production 3 : la fiche suit la grille de la leçon 7 — problème (la disposition sans recours peut-elle tenir devant les libertés garanties ?), raisonnement (confrontation du texte aux notions de liberté d'expression et de garantie juridictionnelle, recherche d'une lecture conforme pour la disposition sauvée), solution (non-conformité de la disposition sans recours, réserve sur l'autre), portée (effet pour tous, promulgation possible du texte corrigé, lecture imposée aux juges pour l'avenir). La copie réussie est celle qui sépare proprement les trois productions : demander, prévoir, analyser. Raisonnement pédagogique sur des documents d'exercice fictifs — pour les textes réels, consulter la Constitution et les sources officielles en vigueur.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Trois décisions fictives de la cour de Kounda produisent trois effets différents : la première écarte toute application future d'une disposition tout en laissant subsister les situations définitivement jugées sous son empire ; la deuxième rend sa censure immédiatement applicable à toutes les affaires, même anciennes et non jugées ; la troisième sauve la disposition en imposant la seule lecture conforme d'elle. Pour chacune : identifie la technique d'effet utilisée (abrogation pour l'avenir, annulation à effet rétroactif, réserve d'interprétation), et dis quel intérêt elle protège principalement.

✔ Corrigé
Première décision : l'abrogation pour l'avenir, tempérée par le respect des situations définitivement jugées — la norme cesse de produire des effets nouveaux, mais le passé consolidé n'est pas rouvert ; l'intérêt protégé est la sécurité juridique des situations acquises. Deuxième décision : l'annulation à effet rétroactif plein — la norme est traitée comme si elle n'avait jamais dû s'appliquer, y compris aux affaires anciennes encore pendantes ; l'intérêt protégé est la suprématie intégrale de la Constitution, au prix d'une plus grande insécurité pour les situations constituées sous la norme, que la technique assume ici en connaissance de cause. Troisième décision : la réserve d'interprétation — la norme survit, réduite à sa lecture conforme, que tous les juges doivent désormais appliquer ; l'intérêt protégé est double : la continuité de l'action du législateur, dont l'œuvre est préservée, et la garantie du droit, puisque la lecture non conforme devient impraticable. L'exercice montre que « le juge a censuré » ne suffit jamais : il faut toujours demander à partir de quand, pour qui, et ce qui survit de la norme. Raisonnement pédagogique sur des documents d'exercice fictifs — pour les textes réels, consulter la Constitution et les sources officielles en vigueur.

Exercice 2

Débat dirigé. Deux notes de doctrine fictives s'opposent sur le droit à un logement décent, énoncé comme notion dans le catalogue fictif de Kounda. La note A soutient que le juge doit pouvoir sanctionner au moins l'absence totale de politique du logement et les reculs injustifiés, sinon le droit n'est qu'une proclamation. La note B répond que le logement dépend de choix budgétaires et fonciers qui appartiennent aux organes élus, et que le juge doit s'en tenir aux discriminations. Rédige une synthèse en trois temps : le point d'accord des deux notes, leur point de désaccord exact, et la question que le débat laisse ouverte pour le juge constitutionnel.

✔ Corrigé
Point d'accord : les deux notes reconnaissent que le droit énoncé dans le catalogue n'est pas une simple décoration — la note B elle-même admet un contrôle des discriminations, donc une prise juridictionnelle réelle sur la matière ; aucune des deux ne soutient que le juge doive tout ordonner, ni qu'il ne doive rien contrôler. Le désaccord exact porte sur l'étendue du contrôle : pour la note A, le juge peut franchir un degré supplémentaire et sanctionner la carence totale ou le recul injustifié, au nom d'un noyau minimum du droit ; pour la note B, ce degré supplémentaire fait du juge un co-auteur des politiques publiques, ce que la séparation des pouvoirs lui interdit. La question laissée ouverte est donc une question de seuil et de remède : à partir de quelle carence l'abstention de l'État devient-elle un déni du droit, et quelle décision le juge peut-il rendre — constater, enjoindre en laissant le choix des moyens, ordonner — sans se substituer au législateur ? C'est la forme précise que prend, sur le logement, le débat général de la justiciabilité des droits socio-économiques vu à la leçon 4 ; la synthèse réussie ne désigne pas de vainqueur : elle resserre le désaccord jusqu'à la question que seuls les textes et la pratique d'une juridiction réelle peuvent trancher. Raisonnement pédagogique sur des documents d'exercice fictifs — pour les textes réels, consulter la Constitution et les sources officielles en vigueur.

Exercice 3

Dans la République fictive de Kounda, un projet de révision veut transférer la nomination des membres de la Cour constitutionnelle fictive à une seule autorité politique, sans aucun contre-pouvoir de désignation. La clause d'éternité d'exercice protège « la forme républicaine de l'État et le noyau des droits fondamentaux ». 1) Le projet heurte-t-il la clause selon l'argument de texte ? 2) Le heurte-t-il selon l'argument de système ? 3) Quelle question préalable de procédure faudrait-il vérifier avant même le débat de fond ?

✔ Corrigé

1) Argument de texte : la clause nomme deux matières — la forme républicaine et le noyau des droits — et ne dit rien de la nomination des juges constitutionnels ; à la lettre, le projet ne touche donc aucune matière expressément soustraite à la révision, et ses partisans s'appuieront sur cette silence : ce que la clause n'interdit pas, la révision peut le changer. 2) Argument de système : la réponse est plus disputée. Si la nomination par une seule autorité sans contre-pouvoir compromet l'indépendance du juge, et si cette indépendance est la condition effective de la protection du noyau des droits — que la clause protège —, alors le projet atteint indirectement une matière interdite, par l'architecture plutôt que par la lettre ; ses adversaires ajouteront que le pouvoir dérivé ne peut pas reconfigurer à son profit le juge chargé de contrôler ses propres actes. Le dossier rejoue, sur la composition du juge, le débat de la leçon 6 : lecture stricte de la clause contre lecture par l'identité du pacte. 3) Question préalable de procédure : avant tout fond, il faut vérifier la limite formelle — l'initiative est-elle régulière, la procédure de révision complète a-t-elle été suivie, la majorité renforcée et, le cas échéant, la voie référendaire ont-elles été respectées ? Une révision irrégulière en la forme tombe sans qu'il soit besoin d'atteindre le débat matériel : en pratique comme en exercice, on contrôle les limites formelles avant les limites de substance. Raisonnement pédagogique sur des documents d'exercice fictifs — pour les textes réels, consulter la Constitution et les sources officielles en vigueur.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans le modèle diffus de justice constitutionnelle, qui peut écarter une loi jugée inconstitutionnelle ?

A) Uniquement une cour constitutionnelle spécialisée

B) Tout juge saisi d'un litige

C) Le Parlement, par un vote spécial

2. Hans Kelsen est le théoricien classique du modèle…

A) Concentré

B) Diffus

C) Référendaire

3. Un contrôle exercé avant la promulgation d'une loi est un contrôle…

A) Par voie d'exception

B) A posteriori

C) A priori

4. La voie d'exception désigne le contrôle déclenché…

A) Par une autorité avant promulgation

B) À l'occasion d'un procès, par la contestation d'une loi applicable au litige

C) Par un référendum des citoyens

5. Dans le modèle concentré, l'annulation d'une loi par le juge constitutionnel produit typiquement un effet…

A) Limité aux seules parties du procès

B) Sans aucun effet juridique

C) Pour tous (erga omnes)

6. Abroger une norme censurée, par opposition à l'annuler, c'est…

A) L'éteindre pour l'avenir en épargnant les situations passées

B) La faire disparaître rétroactivement comme si elle n'avait jamais existé

C) La déclarer conforme sous réserve

7. La critique classique de la grille des générations de droits (Vasak) est que…

A) Elle range les droits dans le mauvais ordre alphabétique

B) Elle suggère une succession alors que les droits sont indivisibles et interdépendants

C) Elle oublie les droits des personnes morales

8. La notion de droits indérogeables désigne…

A) Les droits que le Parlement peut modifier par une loi ordinaire

B) Les droits réservés aux seuls nationaux

C) Un noyau de garanties qu'aucune crise ne permet de suspendre

9. Une clause d'éternité est une disposition qui…

A) Soustraire certaines matières au pouvoir de révision

B) Rend la Constitution impossible à appliquer

C) Interdit toute élection pendant une période donnée

10. Le pouvoir constituant dérivé se distingue du pouvoir constituant originaire parce qu'il…

A) Est élu au suffrage universel direct

B) N'existe que dans les États fédéraux

C) Est institué et limité par la Constitution qu'il révise

Corrigés du QCM

1. Réponse B — C'est la définition du modèle diffus : le contrôle est dispersé entre tous les juges, à l'occasion des procès concrets.

2. Réponse A — Kelsen a construit le modèle d'une juridiction spécialisée gardienne de la hiérarchie des normes, qui annule comme un « législateur négatif ».

3. Réponse C — Le moment du contrôle se dit a priori lorsqu'il intervient avant l'entrée en vigueur de la norme, a posteriori lorsqu'il intervient après.

4. Réponse B — L'exception naît dans un litige concret : une partie soutient que la loi applicable à son affaire contredit la Constitution.

5. Réponse C — La norme annulée disparaît de l'ordonnancement pour l'ensemble des justiciables, au-delà du dossier qui a donné lieu au contrôle.

6. Réponse A — L'annulation regarde vers le passé, l'abrogation vers l'avenir ; la modulation des effets dans le temps joue entre ces deux pôles.

7. Réponse B — Les « générations » ne se remplacent pas comme des machines : libertés civiles, droits sociaux et droits de solidarité se supposent mutuellement.

8. Réponse C — Vie, dignité, interdiction de la torture : ces garanties, énoncées en notions, bornent de l'intérieur tout régime d'exception.

9. Réponse A — Elle protège l'identité du pacte constitutionnel — forme de l'État, noyau des droits selon les textes — contre le pouvoir constituant dérivé lui-même.

10. Réponse C — L'originaire fonde un ordre nouveau ; le dérivé amende dans les formes et les limites tracées par le texte existant.

Résumé — les notions importantes

• Deux modèles de justice constitutionnelle : diffus (tout juge écarte la loi dans un litige, effet relatif) et concentré (une juridiction spécialisée annule pour tous), théorisé par Kelsen — croisés par le moment (a priori / a posteriori) et la voie (action / exception).

• Au Mali, un juge constitutionnel spécialisé, gardien de la Constitution, contrôle les normes déférées, veille aux scrutins et régule les institutions ; saisi par les autorités ou par renvoi, il décide par des décisions motivées et publiées — les règles exactes se lisent dans les textes officiels.

• La décision de constitutionnalité a autorité de chose jugée ; le juge module ses effets dans le temps — annulation rétroactive, abrogation pour l'avenir, différé, réserve d'interprétation — et dialogue avec les juges ordinaires.

• Les droits fondamentaux des constitutions africaines se lisent par la grille des générations de Vasak et par sa critique (indivisibilité) ; justiciabilité des droits sociaux et devoirs de l'individu sont des débats attribués, non tranchés.

• Les régimes d'exception, étudiés dans leur cadre général, renforcent temporairement les pouvoirs sous quatre gardes : déclaration encadrée, Parlement associé, contrôle du juge, proportionnalité — et un noyau de droits indérogeables ne se suspend jamais.

• La révision est l'œuvre du pouvoir constituant dérivé, distinct de l'originaire ; procédure lourde, limites formelles certaines et limites matérielles débattues, dont les clauses d'éternité.

• Lire une décision constitutionnelle : visas, motifs, dispositif ; la fiche d'analyse répond à quatre questions — problème, raisonnement, solution, portée — comme

l'entraînent les décisions fictives de Kounda.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Le contrôle de constitutionnalité des lois

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Une présentation claire du contrôle de constitutionnalité des lois : pourquoi il existe, qui l'exerce et selon quelles logiques. À regarder comme l'introduction filmée de la leçon 1, avant d'aborder la comparaison des modèles diffus et concentré.

https://www.youtube.com/watch?v=2NxoaNX7pDM

Leçon 2 — Contrôle de constitutionnalité par voie d'action / par voie d'exception

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Action ou exception : les deux voies d'accès au juge constitutionnel sont distinguées et illustrées pas à pas. Le cours replace ensuite ces mécanismes dans la présentation fonctionnelle du contrôle au Mali, dont les règles exactes se lisent dans les textes officiels.

https://www.youtube.com/watch?v=9wM65RPE8tQ

Leçon 4 — La classification des libertés fondamentales

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Les libertés fondamentales classées par générations, dans la grille discutée à la leçon 4 — et que le cours invite justement à critiquer au nom de l'indivisibilité des droits. Un support visuel pour mémoriser les familles de droits avant d'en débattre.

https://www.youtube.com/watch?v=1wTEMktz9FQ

Leçon 5 — L'état d'urgence sanitaire

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2

La notion d'état d'urgence expliquée dans un cours de droit : son déclenchement, son encadrement et ses effets sur les libertés. Le cours de l'IAM n'en retient que le cadre juridique général de la leçon 5, sans l'appliquer à aucune situation réelle.

https://www.youtube.com/watch?v=hGUPfRVQn2k

Leçon 6 — Le pouvoir constituant dérivé - Droit constitutionnel

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Le pouvoir constituant dérivé, qui révise sans refonder, distingué du pouvoir constituant originaire, avec la question des constitutions rigides. Le complément direct de la leçon 6 sur les procédures et les limites de la révision.

https://www.youtube.com/watch?v=ipi2xIMvU-E

Sources et références

• Hans Kelsen — écrits classiques sur la justice constitutionnelle et la hiérarchie des normes, à lire dans les éditions de référence des bibliothèques universitaires : le repère historique du modèle concentré, présenté dans ce cours en substance et jamais reproduit.

• Karel Vasak — travaux classiques sur les générations des droits de l'homme : la grille de lecture de la leçon 4, à étudier avec sa critique doctrinale (indivisibilité et interdépendance des droits).

• La Constitution du Mali et les textes organisant le juge constitutionnel : à consulter dans leurs versions officielles en vigueur (Journal officiel et sources officielles) — ce cours n'en reproduit aucune disposition et ne les cite par aucun numéro d'article.

• La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : instrument régional de référence, nommé ici en général et étudié par ses originalités en DRO-L1-14, à consulter dans sa version officielle.

• Renvois internes de la filière : DRO-L1-02 (Droit constitutionnel I), DRO-L1-03 (Institutions de la République du Mali), DRO-L1-14 (Droits de l'homme et libertés fondamentales), DRO-L1-08 (Méthodologie juridique) et DRO-L1-25 (Recherche documentaire juridique) ; manuels universitaires de droit constitutionnel et de contentieux constitutionnel (bibliothèque de l'IAM), dans leurs éditions récentes.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !